

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2330/2538

บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน
ร้อยตำรวจโทสุทธกาญจน์ พักทอง กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 682

จำเลยทั้งสองต่างยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการทำงาน ของต่อโจทก์ซึ่งเป็นหนี้รายเดียวกัน แต่ค้ำประกัน ต่างวาระและสัญญาคนละฉบับกัน ก็ต้องอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรคสอง จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกัน โจทก์จะอ้างว่าคู่กรณีมีเจตนาต้องการให้จำเลยทั้งสองแยกรับผิดชอบเป็นคนละจำนวนกัน ซึ่งให้มีผลบังคับเป็นอย่างอื่นจากบทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า นายเดชา น้อยยุ่น เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานการเงิน มีหน้าที่เก็บรวบรวมเงินสดและเช็คซึ่งพนักงานขายมอบในแต่ละวันเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์โดยมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันยอมรับผิดชอบในวงเงินคนละ 50,000 บาท เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 นายเดชา กับนายชาญ น้อยลา พนักงานของโจทก์ยกยอดเงินของโจทก์รวม 412,213 บาท โจทก์ได้ร้องทุกข์ไว้ต่อมายึดเงินคืนจากนายเดชาได้ 159,000 บาท ปราบฏว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกนาย

เดชาและนายชาญคนละ 1 ปี 6 เดือน กับให้คืนเงินส่วนที่ขาดอีก 253,613 บาท โจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยทั้งสองในฐานะผู้ค้ำประกันชำระหนี้ในวงเงินค้ำประกัน แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินคนละ 51,250 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 50,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ไม่ให้การและไม่สืบพยาน

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า กรณีของจำเลยทั้งสองเป็นการค้ำประกันการทำงานของนายเดชาตลอดระยะเวลาทำงานถือเป็นหนี้รายเดียวกัน จึงเป็นกรณีบุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันจำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์อย่างลูกหนี้ร่วมในวงเงินที่ค้ำประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรคสอง โจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยทั้งสองร่วมรับผิดชอบในวงเงินที่ค้ำประกัน 50,000 บาท มิใช่จำเลยแต่ละคนต้องรับผิดชอบโจทก์ในวงเงิน 50,000 บาท ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2243/2536 กับจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของวงเงินที่ค้ำประกันนับแต่วันผิดนัดจนกว่าชำระเสร็จซึ่งโจทก์ขอคิดดอกเบี้ยนับแต่วันครบกำหนดตามหนังสือบอกกล่าวทวงถามถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,250 บาท จึงให้เท่าที่โจทก์ขอ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 51,250 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 50,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่านายเดชาเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์มีจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันต่อโจทก์โดยยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่นายเดชาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างที่ทำงานกับโจทก์ในวงเงินคนละไม่เกิน 50,000 บาท ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.6 และ จ.7 ระหว่างที่นายเดชาเป็นลูกจ้างโจทก์นั้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 นายเดชาพร้อมกับนายชาญ พนักงานติตรถของโจทก์ยกยอกเงินของโจทก์ที่พนักงานขายนำมามอบให้เพื่อนำเข้าบัญชีของโจทก์จำนวน 413,213 บาท ต่อมาโจทก์ยึดเงินคืนได้จากนายเดชาจำนวน 159,000 บาท คงเหลือค่าเสียหายที่ต้องชดเชยคืนแก่โจทก์จำนวน 253,613 บาท มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันเพียงใด พิเคราะห์แล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรคสองบัญญัติว่า "ถ้าบุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันไซ้รู้ ท่านว่าผู้ค้ำประกันเหล่านั้นมีความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ถึงแม้มิได้เข้ารับประกันรวมกัน" คดีนี้จำเลยที่ 1 ทำสัญญาค้ำประกันเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2536 ตามเอกสารหมายเลข จ.6 ส่วนจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2536 ตามเอกสารหมายเลข จ.7 โดยต่างยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของนายเดชาต่อโจทก์ซึ่งเป็นหนี้รายเดียวกัน แม้การค้ำประกันจะเกิดขึ้นต่างวาระกันและเป็นคนละฉบับกัน ก็ตกอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติดังกล่าวที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกันที่โจทก์ฎีกาอ้างว่าเหตุที่ทำสัญญาค้ำประกันดังกล่าว ก็โดยคู่กรณีมีเจตนาเป็นอย่างอื่นเพื่อต้องการให้ผู้ค้ำประกันแยกรับผิดชอบเป็นคนละจำนวนกัน ไม่อาจปรับได้กับบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนั้นเห็นว่า เมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะซึ่งอาจปรับได้กับข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้ว โจทก์จะอ้างเหตุอื่นเพื่อตีความกฎหมายให้มีผลบังคับเป็นอย่างอื่นหาชอบไม่ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันในวงเงิน 50,000 บาท ชอบแล้ว"

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรคสองเป็นบทบัญญัติที่ให้ถือว่า ผู้
คำประกันหลายรายอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม แม้จะแยกทำสัญญาคำประกันกัน
คนละฉบับก็ตาม แต่มาตรานี้ น่าจะมีใช้บทบัญญัติอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน คู่สัญญาจึงอาจตกลงกันให้แตกต่างกับบทบัญญัติดังกล่าวได้ แต่ข้อตกลง
นี้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือไว้ ด้วยเพราะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาคำประกันซึ่งตาม
มาตรา 680 วรรคสอง บังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ จึงจะฟ้องร้องให้บังคับคดี
ได้ คดีนี้โจทก์อ้างว่า คู่กรณีมีเจตนาให้ผู้คำประกันแยกความรับผิดชอบเป็นคนละจำนวน
กัน โดยไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงดังกล่าวอยู่ในหนังสือสัญญาคำประกัน จึงรับฟังไม่ได้
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 จำเลยทั้งสองจึง
ต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ตามมาตรา 682 วรรคสอง น่าจะมีใช้ว่าโจทก์จะอ้างเหตุ
อื่นเพื่อตีความกฎหมายให้มีผลบังคับเป็นอย่างอื่นมิได้เสียทีเดียวดังที่ศาลฎีกา
วินิจฉัย เพราะหากมีข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ในสัญญาคำประกันแต่ละฉบับว่าผู้คำ
ประกันแต่ละรายแยกความรับผิดชอบกันแล้ว ก็ต้องบังคับตามที่ตกลงนั้น จะนำมาตรา
682 วรรคสอง มาใช้บังคับไม่ได้ ไพโรจน์ วายุภาพ